

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(i) 보조참가인에 대한 재판의 효력 (25점)》

<문제2의 물음1> 보조참가인에 대한 재판의 효력의 의의 및 성질과 범위

I 문제의 제기

- 보조참가란 타인 간의 소송계속 중 소송결과에 대하여 이해관계가 있는 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위하여 소송에 참여하는 형태를 말한다. 민사소송법 제77조는 보조참가인에 대하여 판결의 효력이 미친다고 규정하고 있는데, 이를 기판력과 구별하여 참가적 효력이라고 부른다. 이는 피참가인이 패소하였을 때 참가인이 피참가인에게 패소의 책임을 전가하지 못하게 함으로써 재판의 모순을 방지하는 데 목적이 있다. 이하에서는 보조참가인에 대한 재판의 효력인 참가적 효력의 성질, 발생요건, 범위 및 한계에 대하여 설명한다.

II 참가적 효력의 본질 및 성질

1. 학설의 대립

(1) 기판력설

- 보조참가인에 미치는 효력을 민사소송법 제218조 제1항의 기판력으로 보는 견해이다. 그러나 보조참가인은 당사자가 아니라는 점과 기판력은 승패와 무관하게 발생하나 참가적 효력은 패소 시에만 문제된다는 점에서 비판받는다.

(2) 특수효력설(참가적 효력설)

- 기판력과는 별개로 보조참가라는 소송제도에 특유한 정책적 효력으로 보는 견해이다. 피참가인과 참가인 사이에서만 발생하는 상대적 효력이라는 점을 강조한다.

2. 판례의 태도

- 판례는 보조참가인에게 미치는 판결의 효력은 기판력이 아니라 이른바 참가적 효력이라고 본다. 이는 피참가인이 패소한 경우에 참가인과 피참가인 사이에 한하여 발생하는 효력으로서, 참가인이 판결의 기초가 된 사실상·법률상 판단이 부당하다고 주장할 수 없는 구속력을 의미한다.

III 참가적 효력의 발생요건

1. 유효한 보조참가의 계속

- 참가인이 소송에 실제로 참여하여 공격방어방법을 제출할 수 있는 상태에 있어야 한다.

2. 피참가인의 패소 판결

- 참가적 효력은 참가인이 도운 피참가인이 패소했을 때만 발생한다. 만약 피참가인이 승소했다면 참가인에게 불이익이 없으므로 효력이 발생할 여지가 없다.

3. 판결의 확정

- 판결이 상소 등으로 확정되지 않은 상태에서는 효력이 발생하지 않으며, 확정 판결의 결론뿐만 아니라 그 전제가 된 판단에도 효력이 미친다.

IV 참가적 효력의 범위

1. 주관적 범위

- 참가적 효력은 피참가인과 보조참가인 사이에서만 발생한다. 따라서 상대방 당사자와 참가인 사이, 혹은 제3자와 참가인 사이에는 이 효력이 미치지 않는다.

2. 객관적 범위

(1) 주문 및 이유 중의 판단

- 기판력이 판결주문에만 미치는 것과 달리, 참가적 효력은 판결주문뿐만 아니라 그 전제가 된 이유 중의 사실인정 및 법률적 판단에도 미친다.

(2) 효력이 미치는 판단의 범위

- 다만, 모든 판단에 미치는 것은 아니며 판결의 결론에 도달하기 위해 필수적인 주요 사실 및 법률 판단에 한하여 미친다. 판결의 결론과 직접 관련 없는 방론이나 부수적 판단에는 미치지 않는다.

V 참가적 효력의 배제(한계)

1. 민사소송법 제77조 단서의 배제사유

(1) 참가 시 소송상태에 따른 제한

- 참가 당시 이미 소송이 진행되어 참가인이 공격방어방법을 제출할 수 없었던 경우(제77조 제1호)에는 효력이 미치지 않는다.

(2) 피참가인의 행위에 의한 제한

- 피참가인이 참가인의 소송행위와 저촉되는 행위를 하여 참가인의 활동이 방해받은 경우(제77조 제2호)에는 참가인에게 책임을 물을 수 없다.

(3) 피참가인의 고의·과실에 의한 제한

- 피참가인이 참가인에게 알리지 않고 소송을 진행하거나 고의·과실로 상대방의 공격방법에 대응하지 않은 경우(제77조 제3호)에도 효력은 배제된다.

2. 신의칙에 의한 제한

- 참가인이 소송에 참여하였더라도 피참가인의 불성실한 소송수행으로 인하여 적절한 방어를 하지 못한 특별한 사정이 있다면 신의칙상 효력을 제한할 수 있다.

VI 결론

- 보조참가인에 대한 재판의 효력인 참가적 효력은 피참가인과 참가인 사이의 공평한 책임 분담을 위한 특수한 효력이다. 이는 판결의 이유 중 판단에까지 미친다는 점에서 기판력보다 넓은 객관적 범위를 가지나, 피참가인과 참가인 사이라는 한정된 주관적 범위를 갖는다. 결국 보조참가인은 자신이 도운 당사자가 패소했을 때 그 결과에 대하여 연대책임을 지되, 민사소송법 제77조 단서가 정한 방어권 보장이 미흡했던 경우에는 그 효력에서 벗어날 수 있도록 함으로써 절차적 정의와 재판의 모순 방지를 조화시키고 있다.